

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1166/25

הצעת חוק פיצוי מפונים בני רשות, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. מטרת חוק זה להבטיח את זכויותיהם של תושבים המתגוררים או שהתגוררו בנכסי מקרקעין בהתאם להיתר לעשיית שימוש במקרקעין שנתנה רשות מרשויות המדינה, והם מיועדים לפינוי מאותם נכסים.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "דייר ברשות" – מי שאינו דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב–1972¹, והוא אחד מאלה:
- (1) אדם שהוא אזרח ישראלי המחזיק בפועל במקרקעין מכוח רישיון במקרקעין;
- (2) יורשו של אדם כאמור בפסקה (1), שמחזיק בפועל במקרקעין;
- "גורם מפנה" – גורם הנוקט בהליכי פינוי כדין נגד מפונה, ובכלל זה אחד מאלה:
- (1) משרד הבינוי והשיכון;
- (2) רשות מקומית;
- (3) רשות מקרקעי ישראל כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960²;
- "מפונה ותיק" – דייר ברשות שקיבל הודעה מגורם מפנה כי עליו לפנות את נכס המקרקעין שהוא מחזיק בו, ובלבד שהחזיק בנכס האמור לפחות 25 שנים;
- "מקרקעין עירוניים" – מקרקעין שבתחום עירייה כמשמעותה בפקודת העיריות [נוסח חדש]³;

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 176.

² ס"ח התש"ך, עמ' 57.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

"רישיון במקרקעין" – היתר לשימוש במקרקעין שנתנה רשות מרשויות המדינה, בין בתמורה ובין אם לאו, בכתב, בעל פה או מכללא, שאינו עסקה במקרקעין לפי הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969⁴;

"רישיון בתמורה" – רישיון במקרקעין שהתקבל בתמורה בכסף או בשווה כסף, שניתנה באופן חד פעמי או מעת לעת;

"רישיון שאינו בתמורה" – רישיון במקרקעין שאינו רישיון בתמורה;

"שמאי מקרקעין" – כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א–2001⁵.

3. זכאות לפיצויים (א) מפונה ותיק זכאי לפיצויים בעד פינוי נכס המקרקעין העירוניים שבחזקתו לפי הוראות חוק זה, בין אם הרישיון במקרקעין היה רישיון בתמורה ובין אם היה רישיון שאינו בתמורה.

(ב) על אף האמור בכל דין, לא יפונה מפונה ותיק, אלא אם כן הובטחה זכאותו לפיצויים לפי חוק זה.

4. פיצויים (א) על אף האמור בכל דין, הוראת מינהל או הסכם, הגורם המפנה יעביר לחזקתו של המפונה הוותיק כפיצוי על פינויו נכס מקרקעין עירוניים חלופי, ללא תמורה, שווה ערך לנכס שממנו הוא אמור להתפנות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ביקש מפונה ותיק מגורם מפנה לקבל פיצוי כספי חלף הנכס כאמור באותו סעיף קטן, יעביר לו הגורם המפנה פיצוי כספי כפי שיקבע שמאי מקרקעין.

5. קביעת סכום הפיצויים (א) לשם קביעת סכום הפיצויים כאמור בסעיף 4 ימנה הגורם המפנה שמאי מקרקעין המוסכם על הצדדים.

(ב) בהיעדר הסכמה לגבי זהות שמאי המקרקעין, רשאי כל צד, לאחר שהודיע בכתב לצד השני על כוונתו לעשות כן לפחות 15 ימים מראש, לפנות ליושב ראש לשכת שמאי המקרקעין כדי שימנה שמאי מקרקעין.

(ג) הגורם המפנה יישא בעלויות השומה שיערוך שמאי המקרקעין.

6. ביצוע ותקנות שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

7. תחולה הוראות חוק זה יחולו גם על מפונה ותיק שהליך פינויו החל לפני תחילתו של חוק זה, אף אם עניינו נדון בערכאות משפטיות.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

⁵ ס"ח התשס"א, עמ' 436.

דברי הסבר

רבים מתושבי השכונות בערים מתמודדים מדי יום עם צווי פינוי מבתיים וגירוש אלים מהבתים שבהם גדלו וגידלו את ילדיהם. המדינה היא זאת שיישבה את אותם התושבים במקום מגוריהם, והמדינה היא שביקשה לגייס אותם לפרויקט לאומי של יישוב שכונות שבמקרים רבים ניצבו בקו העימות. חלק מהתושבים יושבו בבתיים לפני הקמת המדינה וחלקם שנים ספורות לאחר הקמתה. עם זאת, מעמד המשפטי בקרקע לא הוסדר מעולם. גם כאשר מוסדות המדינה פעלו כדי להסדיר את מעמד המשפטי, הדבר נעשה ברישול ואף שלא בתום לב. למעשה, נמנעה מהתושבים האפשרות להבטיח את זכויותיהם בקרקע. 70 שנים חלפו מאז ההכרזה על עצמאותה של המדינה, אך מזה 70 שנים שמוסדות המדינה מתייחסים לתושבים אלו כבנים חורגים, ואף כפולשים.

התופעה החלה בתקופת מלחמת העצמאות, כאשר בתים בשכונות ערביות ואף כפרים שלמים ננטשו מבעליהם והחזקה עליהם נתפסה על ידי יהודים שברחו מאזורי העימות. מאוחר יותר, בתחילת שנות החמישים והשישים, בשל גלי העלייה הגדולים, נוצר צורך מידי בקליטה ומתן פתרונות מידיים למאות אלפי עולים שהגיעו ארצה תוך פרק זמן קצר יחסית. הפתרון המרכזי עבור אותם עולים היה בתחילה הקמת מעברות ושיכונים, אולם בהמשך, יושבו העולים, בעידוד ואף בהכוונת המדינה, גם בשטחים ובנכסי מקרקעין בשכונות ובכפרים נטושים.

כאמור, פתרונות הדיור ניתנו ללא הסדרת זכויותיהם הקנייניות של המתיישבים באותן הקרקעות. לפיכך, במקרים שבהם ההתיישבות בקרקע בוצעה בהנחיית גורמי הקליטה או לחלופין בידיעת המדינה נוצר למתיישבים רישיון לשימוש במקרקעין. דוגמאות למקרי התיישבות לאורך שנים רבות במקרקעי מדינה ניתן למצוא בשכונות: כפר שלם, גבעת עמל ושכונת הארגזים בתל אביב, ליפתא ומגרש הרוסים בירושלים ושכונת הקרוונים בבת ים.

כיום, לא מעט אנשים מתגוררים בנכסים לאורך שנים רבות, בהרשאה מפורשת או תוך הסכמה בשתיקה של בעלת המקרקעין, שהיא ברוב המקרים מדינת ישראל, וללא הכרה בזכות כלשהי בנכס. לעיתים קרובות באותם מקרים השקיעו המחזיקים בנכסים כסף רב ואף נמנעו מרכישת נכס חלופי, תוך הסתמכות על הבטחות מצד המדינה. יש לציין כי חלק ניכר מהתושבים המתגוררים בבני רשות בנכסים, ללא מעמד סטטוטורי, משתייכים למעמד סוציו-אקונומי נמוך, חסרי ידע משפטי וללא כלים ויכולת להיאבק על זכויותיהם. כמו כן, ככל שהשנים עוברות, גוברת ההזנחה והעזובה בשכונות ומצב השכונות הולך ומתדרדר בעוד שווי הקרקעות עולה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא להבטיח את זכויותיהם של בני הרשות המפונים מנכסי המקרקעין שבהם יושבו על ידי המדינה או מי מטעמה, מתוך תפיסה שהסדרת זכויות בני הרשות צפויה להביא לפינויים של נכסי מקרקעין רבים ובכך להביא להרחבת היצע הקרקעות הזמינות, כמענה למצוקת הדיור. זה הזמן של כנסת ישראל לתקן את העוול ההיסטורי, ולהכיר בדיעבד בזכויות של תושבים אלה במקרקעין, ובכך תוכר זכאותם לפיצויים כאשר הם נדרשים להתפנות מהמקרקעין. מדובר באנשים המתגוררים לאורך שנים בנכסי מדינה או נכסי נפקדים מכוח רשות מפורשת או מכללא, וללא הסדרה סטטוטורית של זכויותיהם הקנייניות. הסדר זה מוצע מתוך הבנה שהסדרה זו הכרחית לשם הוצאתם אל הפועל של פרויקטים להתחדשות עירונית באזורים אורבניים במטרה לתת מענה למצוקת הדיור.

עם השנים, נוצר צורך להוציא אל הפועל פרויקטים להתחדשות עירונית שנועדו לחדש ולתחזק אזורים אלו. לצד זאת, מתחזקת השאיפה לפעול לניצול הקרקעות יקרות הערך לצורך בניית יחידות דיור ומימוש האינטרס הציבורי – הגדלת מלאי הדירות בישראל. צורך זה ניכר ביתר שאת באזורים העירוניים, שבהם הצפיפות גוברת ומלאי הקרקעות לבניה פוחת, ולכן מוצע להחיל את ההסדר המוצע בתחומי עיריות מתוך הכרה במצוקת הדיור הגוברת בהן, ומתוך שאיפה להסדיר את זכויות הצדדים הנוגעים לקרקעות באזורים אלו.

סעיף 1 מוצע לקבוע את מטרת החוק – הבטחת זכויותיהם של בני הרשות המפונים מהנכסים שבהם החזיקו ושהם קיבלו רישיון במקרקעין, לשם קידום פרויקטים של בנייה והתחדשות עירונית כמענה למצוקת הדיור.

סעיף 2 מוצע להגדיר מונחים שנעשה בהם שימוש בהוראות החוק המוצע:

להגדרה "ברשות" – לפי הגדרה זו, בשילובה בהוראות החוק המוצע, תיקבע זכות קניינית אשר תיווצר מכוח קבלת רישיון לשימוש במקרקעין, זאת הן למחזיק בפועל במקרקעין אשר קיבל את רישיון השימוש במקרקעין, והן ליורשו כדין אשר מחזיק בפועל במקרקעין לאחר מות הוריו.

להגדרה "גורם מפנה" – מוצע לקבוע כי גורם מפנה הוא גורם שנוקט הליכי פינוי כדן, ובכלל זה רשויות המדינה אשר עיסוקן כולל יישוב ובנייה במקרקעין ציבוריים. מאחר שההגדרה כוללת כל גורם הנוקט הליכי פינוי כדן, היא תחול גם על חברות בבעלות פרטית או ציבורית, שכן ייתכן שפרויקט בנייה במקרקעין המפונים יופרט לידי חברה שכזו.

להגדרה "מפונה" – ההגדרה קובעת מיהו מפונה לעניין החוק המוצע, וכוללת רף מינימלי הדורש החזקה במקרקעין המפונים במשך 25 שנים לפחות. הדרישה להחזקה במקרקעין במשך 25 שנים מעידה על החזקה ממושכת ומשמעותית אשר יש בה ליצור זכות קניינית במקרקעין. כמו כן, פרק זמן זה מנוי בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, תחת הגדרת "זכות במקרקעין".

להגדרה "מקרקעין" – ההגדרה קובעת כי ההסדר המוצע יחול רק במקרקעין הנמצאים בתחומה של עירייה. הצעה זו נועדה להביא להחלת החוק באזורים עירוניים אשר מטבעם צפופים יותר מאזורים אחרים. כמו כן, ולצד בעיית הצפיפות המתעוררת באזורים אלו, ניכר כי אזורים אלו מאופיינים בבנייה רוויה, ונדרשות קרקעות נוספות כדי לקדם בניית יחידות דיור נוספות, כמענה למצוקת הדיור.

להגדרה "רישיון במקרקעין" – הגדרה זו מונה רשימה פתוחה של דרכים שבהן ניתן לראות באדם כמי שקיבל היתר להחזיק במקרקעין. רישיון זה יכול להתקבל מפורשות בכתב, או בדרכים שונות של התנהגות, בין שניתנה עבורו תמורה ובין אם לאו.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי רק לאחר הבטחת זכויותיו של בר רשות לפיצויים, יחל הליך פינוי מהנכס. דרישה זו נועדה להבטיח את זכויותיו של בר הרשות טרם פינוי מהמקרקעין, ולאור ההבנה שהוא צד בהליך הדורש הגנה נרחבת בחוק.

סעיף 4 הסעיף מגדיר את מנגנון הפיצוי המוקנה לדייר בר רשות בעבור פינוי נכס שבחזקתו, ודומה בהוראותיו להוראות סעיף 3 להצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל, התשע"ו-2016, וסעיף 3 להצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי שכונת הארגזים, התשע"ו-2016. לפי המוצע, יהיה המפונה זכאי לקבלת נכס חלופי בעבור פינוי הנכס שבחזקתו, נכס זה נדרש להיות שווה ערך לנכס שממנו פונה, זאת על מנת לאפשר למפונה להמשיך באורח חייו הרגיל ובמצב המיטבי אף רצוי שתהיה זאת סביבת מגוריו כיום. סעיף קטן (ב) המוצע קובע חלופה לפיצוי המפונה, והיא מתן פיצוי כספי בגובה הערכת שמאי מקרקעין, ובלבד שהמפונה הסכים לכך.

סעיף 5 מוצע לקבוע כי גובה הפיצויים ייקבע בהתאם להערכת הנכס על ידי שמאי מקרקעין שיוסכם על הצדדים. במידה ולא יימצא שמאי מוסכם, רשאי כל צד לפנות ליושב ראש לשכת שמאי המקרקעין כדי שימנה שמאי, רק לאחר שהודיע בכתב לצד השני על כוונתו לעשות כן לפחות 15 ימים מראש.

סעיף 7 מוצע להחיל את הוראות ההסדר המוצע גם על תושבים שהליך פינויים החל לפני יום תחילתו של החוק, אף אם עניינם תלוי ועומד בבתי המשפט.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5849/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2689/24). הצעת החוק זהה לפ/2689/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)